El MERCADITO

Términos y condiciones del servicio

1. General

Esta política describe cómo Mercadito (la “Plataforma”) trata información relacionada con sus usuarios. La entidad responsable se identifica provisionalmente como Diaz Tecnologies, con correo de contacto contacto@diaztecnologies.es. Presta servicios a los usuarios, según los siguientes términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”).

El uso de cualquier servicio ofrecido por Mercadito se estará sujeto a los lineamientos y condiciones aplicables a tal Servicio o negocio. El desconocimiento de los Términos y Condiciones, no justifica el incumplimiento de los mismos, y faculta a los Usuarios para tomar medidas particulares o legales que desconozcan descrito en estos Términos y Condiciones.

Al registrarse los usuarios están manifestando la aceptación a estos Términos y Condiciones, y en conjunto a las demás políticas que están presentes en Mercadito.

La Plataforma facilita interacciones entre compradores y proveedores/vendedores de productos agrícolas y de mercado, incluyendo perfiles, catálogos, publicaciones, mensajes, negociaciones, pedidos, cupones, valoraciones y funciones de pago o recomendación que estén efectivamente habilitadas.

Los menores de 18 años que necesiten el uso de la plataforma deben tener autorización de sus padres antes de realizar el proceso de registro. La plataforma se negará a brindar el servicio , cerrar de manera permante estas cuentas,eliminar o editar datos en caso de menores de edad que no tienen la autorización antes señalada.

CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES O CUALQUIERA DE LAS DEMÁS POLÍTICAS, TÉRMINOS QUE RIGEN EN MERCADITO, DEBERÁN ABSTENERSE DE UTILIZAR LA PLATAFORMA O LOS SERVICIOS.

Si los Usuarios tienen dudas respecto a estos Términos y Condiciones pueden comunicarse al correo electrónico contacto@diaztecnologies.es

2. Privacidad

Revisar nuestra Política de Privacidad, disponible en la plataforma, que también rige la relación con Mercadito, a fin de entender la información que obtenemos de los Usuarios y el uso que damos a esa información.

3.Naturaleza de la plataforma

Mercadito facilita la publicación y descubrimiento de productos y la interacción comercial entre compradores y proveedores. Salvo que se indique expresamente lo contrario en una transacción concreta, los proveedores son responsables de sus productos, disponibilidad, descripciones, precios, permisos, entrega, calidad, garantías y obligaciones fiscales; los compradores son responsables de revisar condiciones y cumplir los acuerdos que acepten.

3. Elegibilidad y cuentas

El usuario debe proporcionar información correcta, mantener actualizados sus datos y proteger sus credenciales. La edad mínima de uso será [18 años] en caso de que sea menor de edad debe contar con autorización por parte de sus padres para el uso de la plataforma quienes estarán en cargados de supervisar y verificar las acciones realizadas de estos usuarios en cuanto a la comunicación que exista entre este y otros usuarios . Los proveedores deberán tener capacidad legal para ofrecer los productos y, cuando corresponda, las autorizaciones comerciales o sanitarias aplicables.

4. Reglas de publicación

- No publicar información engañosa sobre origen, calidad, cantidad, precio, disponibilidad o certificaciones.
- No publicar productos ilícitos, prohibidos o cuya comercialización requiera autorizaciones que el proveedor no posea.
- No subir material que infrinja derechos de autor, marcas, privacidad, imagen o derechos de terceros.
- No realizar fraude, suplantación, manipulación de reseñas, acoso, spam ni intentos de eludir controles de seguridad.
- Mantener actualizados los precios, inventario, unidades de venta y condiciones comerciales.
- No publicar artículos sexuales, pornográficos u otro contenido erótico,

5. Negociaciones.

La aceptación, precio final, cantidad, unidad, lugar de entrega, fecha, gastos, cancelaciones y devoluciones son responsabilidad del usuario quien ejecuta ,publica o edita dicha información.El usuario comprende y acepta que Mercadito no produce, provee, vende, expende ni es agente, distribuidor, ni en general ningún tipo de comercializador de los Bienes exhibidos. El Usuario es totalmente responsable del acuerdo”Negociación” que realice dentro de la plataforma y esta pueda cumplirse o no ,dentro o fuera de la misma.

6. Pagos y proveedores externos

Los pagos pueden procesarse mediante Azul, CardNET o Stripe cuando estén habilitados y el comercio haya sido aprobado. La operación puede quedar sujeta a términos, comisiones, validaciones, contracargos y reglas del proveedor de pago.

7. Contenido de usuario

El usuario conserva los derechos que posea sobre el contenido que publique. Concede a la Plataforma una licencia no exclusiva, mundial, gratuita durante el tiempo necesario y limitada a alojar, reproducir, adaptar técnicamente, mostrar y distribuir ese contenido para operar, promocionar y mejorar las funciones que el usuario elija. Cualquier uso publicitario separado, sublicencia comercial amplia o uso ajeno a la finalidad del servicio deberá explicarse y obtener las autorizaciones que correspondan. El usuario declara que tiene derechos o permisos suficientes para cargar el contenido.

8.Derechos de autor

Queda prohibido copiar, modificar, reproducir, reutilizar, extraer, distribuir, transmitir, publicar, comunicar al público, comercializar o explotar, total o parcialmente, los contenidos, materiales y recursos que forman parte de **Mercadito**, sin la autorización previa y expresa de **Diaz Tecnologies** o del titular de los derechos correspondientes, salvo en aquellos casos permitidos por la legislación aplicable.

Queda igualmente prohibido utilizar los contenidos o recursos de Mercadito con fines comerciales ajenos a los autorizados, realizar copias sustanciales de sus funcionalidades o estructura, efectuar ingeniería inversa cuando esté

legalmente prohibida, intentar acceder sin autorización a sus sistemas o bases de datos, o desarrollar productos o servicios derivados mediante el uso no autorizado de materiales protegidos de la plataforma.

Los usuarios no podrán utilizar, reproducir, adaptar, distribuir ni comercializar el código, los componentes técnicos o los elementos protegidos de Mercadito, ni eliminar o alterar los avisos de titularidad, marcas, derechos de autor u otras indicaciones de propiedad que estos contengan.

En el caso de las fotografías, videos, descripciones, publicaciones y demás contenidos aportados por compradores, proveedores o vendedores, los derechos corresponderán a sus respectivos titulares, según la legislación aplicable. La publicación de estos materiales en Mercadito no implica, por sí sola, la transferencia de su propiedad a Diaz Tecnologies. Los usuarios serán responsables de contar con los derechos, licencias o autorizaciones necesarios para publicar y utilizar los contenidos que aporten.
El uso no autorizado de los elementos antes mencionados puede constituir una violación de las leyes de República Dominicana o extranjeras sobre derechos de autor, leyes de propiedad industrial u otras leyes.

Una reclamación debe incluir, en la medida exigida por la legislación aplicable:

1. Firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar por el titular del derecho presuntamente infringido.
2. Identificación de la obra protegida o, si son varias, una lista representativa suficiente.
3. Identificación precisa del contenido presuntamente infractor y datos que permitan localizarlo (URL, ID de publicación, perfil, fecha u otra referencia).
4. Datos de contacto suficientes del reclamante, incluyendo dirección postal y correo electrónico y teléfono si están disponibles.
5. Declaración de buena fe de que el uso reclamado no está autorizado por el titular, su agente ni la ley.
6. Declaración de que la información es exacta y, bajo pena de perjurio cuando así lo exija la DMCA, que el reclamante está autorizado para actuar en nombre del titular.

Enviar la notificación a contacto@diaztecnologies.es con asunto “Reclamación de derechos de autor

9. Inteligencia artificial

Las funciones de IA son herramientas auxiliares. El usuario debe verificar resultados antes de utilizarlos para fijar precios, describir productos, tomar decisiones comerciales o publicar afirmaciones. No se garantiza que los resultados sean exclusivos, exactos o libres de derechos de terceros. No se deben enviar secretos, credenciales ni datos de terceros sin autorización. Los proveedores de IA utilizados y las condiciones de tratamiento se describen en la Política de Privacidad.

10. Moderación, suspensión y terminación

La Plataforma podrá retirar contenido, limitar funciones o suspender cuentas cuando existan indicios razonables de fraude, riesgo de seguridad, incumplimiento de estos términos, infracción de derechos o requerimiento legal. Cuando sea razonable y legalmente posible, se notificará el motivo y se habilitará un canal de revisión.

11. Disponibilidad y garantías

La Plataforma puede experimentar interrupciones, mantenimiento o errores. En la medida permitida por la ley, no se garantiza disponibilidad ininterrumpida ni exactitud absoluta de contenidos de terceros. El acceso a Mercadito podrá verse temporalmente afectado por tareas de mantenimiento, actualizaciones, fallos técnicos, problemas de conectividad, interrupciones de servicios de terceros u otras circunstancias que puedan afectar su funcionamiento. Cuando sea posible, Mercadito informará a los usuarios sobre las interrupciones programadas o incidencias relevantes mediante avisos dentro de la aplicación, notificaciones u otros canales de comunicación disponibles. En caso de errores

o interrupciones, se podrán proporcionar indicaciones para que los usuarios intenten nuevamente la operación una vez restablecido el servicio.

12. Limitación de responsabilidad

Cualquier límite de responsabilidad debe ser razonable, claro y compatible con la ley aplicable. No se excluye responsabilidad por fraude propio, dolo, culpa grave, incumplimientos no limitables, daños personales ni derechos irrenunciables cuando la ley prohíba su exclusión.

13. Condiciones y uso de cupones

Mercadito, plataforma operada por Diaz Tecnologies, permite a determinados usuarios crear, publicar, distribuir y utilizar cupones, descuentos y promociones comerciales relacionados con la adquisición de productos y servicios ofrecidos a través de la aplicación.

Los cupones tienen como finalidad facilitar las transacciones entre compradores y proveedores o vendedores, conforme a las condiciones particulares establecidas para cada promoción y a las disposiciones de estos Términos y Condiciones.

Tipos de cupones

En Emerald Harvest podrán existir distintas modalidades de cupones, entre ellas:

- **Cupones de vendedores:** creados por proveedores o vendedores para ofrecer descuentos sobre sus productos.
- **Cupones de Emerald Harvest:** promociones emitidas directamente por Diaz Tecnologies, cuando estén disponibles.
- **Cupones por porcentaje:** aplican una reducción porcentual sobre el importe elegible de una compra.
- **Cupones por importe fijo:** descuentan una cantidad determinada del importe elegible de la compra.

Cupones sujetos a condiciones: requieren cumplir requisitos específicos, como un importe mínimo de compra, determinados productos, una modalidad de venta o un período promocional.

14.Eliminacion de cuentas

Cómo solicitar la eliminación

1.Desde la plataforma: Configuración > Privacidad > Eliminar cuenta. 2.Por correo: escribir a contacto@diaztecnologies.es con asunto “Solicitud de eliminación de cuenta”. El correo es una vía complementaria, no sustituto de los mecanismos exigidos por las tiendas de aplicaciones.

Verificación y procesamiento

La entidad verificará que la solicitud procede del titular mediante controles proporcionales al riesgo. No solicitará más información de la necesaria. Se confirmará la recepción y se informará de los pasos y del plazo estimado, una vez que este haya sido definido y validado con la arquitectura técnica.

Qué se elimina

- Cuenta, perfil y datos de contacto asociados, salvo datos cuya conservación tenga una base legal válida.
- Publicaciones, fotos, videos, documentos y reseñas asociados, sujeto a obligaciones legales, derechos de terceros y necesidades probatorias legítimas.
- Tokens de sesión, credenciales y autorizaciones de autenticación que deban revocarse.
- Datos guardados por los proveedores de infraestructura y servicios, en la medida en que la entidad pueda ordenar su eliminación conforme a los contratos y mecanismos disponibles.
- Datos opcionales de marketing y preferencias, según el flujo de eliminación y las obligaciones aplicables.

Qué podría conservarse

Podrán conservarse datos estrictamente necesarios para cumplir obligaciones contables, fiscales, prevención de fraude, seguridad, defensa o ejercicio de reclamaciones, cumplimiento de órdenes válidas o conservación de evidencia. Cada excepción deberá tener finalidad, base legal, acceso limitado y plazo de revisión. No se conservará todo el perfil durante un año por defecto.